بنك الجزائر
BANK OF ALGERIA

**نظام رقم 25-09 المؤرخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025 يحدد القواعد المحاسبية وقواعد التقييم للعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.**

**إن محافظ بنك الجزائر،**

- بمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007، والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، لا سيما المادة 64، الفقرة "ي" منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،

- وبمقتضى النظام رقم 20-02 المؤرخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية،
- وبمقتضى النظام نظام رقم 25-05 المؤرخ في 28 محرم عام 1447 الموافق .24 يوليوسنة 2025 والمتعلق بقواعد تقييم ومحاسبة العمليات على الأوراق المالية من طرف البنوك والمؤسسات المالية،
- وبناء على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 24 يوليو سنة 2025،

**يصدر النظام الآتي نصه :**

**المادة الأولى :** يهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد المحاسبية وقواعد التقييم للعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.

## I. أحكام عامة

**المادة 2 :** يقصد، في مفهوم هذا النظام، بما يأتي :

أ. **المؤسسة الخاضعة:**

- البنوك والمؤسسات المالية التي لديها شبابيك مكلفة حصريا بممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.

- البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس، كمهنة اعتيادية، وبصفة حصرية العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.

ب. **شباك الصيرفة الإسلامية :** هيكل مكلف حصريا بممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية على مستوى بنك أو مؤسسة مالية.

ج. **الهيئة الشرعية للإفتاء في مجال المالية الإسلامية :** السلطة المكلفة بالجانب الشرعي لصناعة المالية الإسلامية.

د. **هيئة الرقابة الشرعية :** هيئة يتم تعيينها من طرف الجمعية العامة للمؤسسة الخاضعة، مهمتها، في إطار مطابقة المنتوجات للشريعة، مراقبة الأنشطة المرتبطة بالصيرفة الإسلامية للبنك أو المؤسسة المالية.

## II. متطلبات التمويل القائم على المرابحة

### أ- التسجيل المحاسبي والتقييم لمخزونات المرابحة

**المادة 3 :** تمثل مخزونات المرابحة الأصول المملوكة من طرف المؤسسة الخاضعة بغرض بيعها للزبائن في سياق عملياتها الاعتيادية عن طريق التمويل بالمرابحة.

**المادة 4 :** تسجل مخزونات المرابحة في دفاتر المحاسبة للمؤسسة الخاضعة عندما تكون مسيطرة عليها، أي في الوقت الذي تتحمل فيه مايقارب جميع المخاطر والمنافع المترتبة عن امتلاكها لهذه المخزونات.

**المادة 5 :** تسجل المخزونات أوليا بتكلفتها، وتشمل تكلفة المخزونات مجموع تكاليف الشراء، والتكاليف الأخرى المتكبدة لإيصال المخزونات إلى المكان وفي الحالة التي توجد عليها.

تشمل التكاليف الأخرى المتكبدة، جميع أنواع الرسوم (باستثناء تلك التي يتم استردادها لاحقا)، وتكاليف النقل والمناولة بما في ذلك أجور التأمين/التكافل المرتبطة بها، وجميع التكاليف الأخرى المرتبطة مباشرة لجلب المخزون، بما في ذلك تلك المتكبدة من طرف زبون المؤسسة الخاضعة بصفته وكيلا، وأي عمولة مدفوعة إلى الوكيل.

تقتطع الحسومات التجارية والتخفيضات والعناصر المماثلة الأخرى من التكاليف.

**المادة 6 :** بعد التسجيل المحاسبي الأولي، يجب إدراج جميع مصاريف المناولة والحفظ الإضافية في حساب النتائج في الفترة التي تنشأ فيها.

**المادة 7 :** تقيّم المخزونات بأقل قيمة بين تكلفتها وصافي القيمة القابلة للتحقق. وصافي القيمة القابلة للتحقق هو سعر البيع المقدر بعد طرح التكلفة التقديرية لإتمام البيع.

في حالة صدور تعهد بالشراء أحادي الطرف من زبون محتمل مليء لشراء المخزون المعني بقيمة أكبر من أو تساوي التكلفة، يجب على المؤسسة الخاضعة تسجيل المخزون محاسبيا بتكلفته، بغض النظر عن أي تقلبات في القيمة العادلة للمخزون.

وعندما لا يكون هناك تعهد بالشراء أحادي الطرف، يجب تعديل القيمة المحاسبية إلى صافي القيمة القابلة للتحقق (إذا كانت أقل من التكلفة)، ويجب إدراج انخفاض القيمة في الفترة التي حصلت فيها.

**المادة 8 :** تعتبر المخزونات مبيعة بموجب عقد المرابحة ابتداء من وقت إبرام العقد المذكور، الأمر الذي ينجم عنه تحويل جميع المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية المخزونات إلى الزبون.

**المادة 9 :** تسجل القيمة المحاسبية للمخزونات المبيعة وكذا التكاليف المباشرة المتكبدة، بصفتها تكاليف البيع، خلال الفترة التي تم فيها التسجيل المحاسبي للإيرادات المرتبطة بها.

**ب- التسجيل المحاسبي لإيرادات ومستحقات المرابحة**

**المادة 10 :** تسجل المؤسسة الخاضعة في قوائمها المالية، المستحقات والإيرادات في حالة بيع المخزونات بموجب عقد المرابحة، ويتم تسجيلها بمبلغ يساوي القيمة الاسمية (المبلغ الإجمالي أو قيمة الفاتورة).

**المادة 11 :** بعد التسجيل المحاسبي الأولي، يجب تسجيل إجمالي المستحقات حسب إجمالي المبلغ المستحق مطروحا منه أي مؤونات لتغطية خسائر القيمة على المستحقات.

يمثل المبلغ المتبقي المستحق إجمالي مبلغ المستحقات مطروحة منه الاسترجاعات أو التعديلات الأخرى، بما في ذلك الحسومات والتخفيضات الممنوحة، إن وجدت.

يجب تسجيل المؤونات المخصصة لتغطية الخسائر على المستحقات وفقا لمتطلبات الأنظمة المعمول بها.

**المادة 12 :** في حالة المرابحة القائمة على الدفع المؤجل، يجب تأجيل الربح الناتج عن المعاملة -أي الفرق بين الإيراد وتكلفة المبيعات المسجلين محاسبيا-عن طريق حساب نواتج مؤجلة.

أما في الحالة التي يكون فيها سعر البيع النقدي للبضاعة المبيعة أعلى من تكلفة المبيعات، فلا تؤجل الأرباح الناشئة عن الفرق بين سعر البيع النقدي وتكلفة المبيعات.

**المادة 13 :** يجب اهتلاك الناتج المؤجل في حساب النتائج على مدى مدة التمويل التعاقدية بالتناسب مع الزمن المنصرم.

بالنسبة للمعاملات المنجزة على أساس الدفع بالتقسيط أو الدفع جملة واحدة عند نهاية مدة التمويل التعاقدية، مع استحقاق أولي يزيد عن اثني عشر (12) شهرا، فإن الطريقة المعتمدة لتطبيق مبدأ التناسب الزمني هي طريقة معدل العائد الفعلي على أساس العائد الضمني للمعاملة.

بالنسبة للمعاملات المنجزة على أساس الدفع جملة واحدة عند حلول أجل الاستحقاق، وبأجل استحقاق أولي يساوي أو يقل عن اثني عشر (12) شهرا، فإن إدراج الربح على أساس خطي على مدى مدة التمويل التعاقدية هو الطريقة المُرخصة.

**المادة 14 :** عندما يتم تخفيض الدين أو التنازل عن جزء منه من طرف المؤسسة الخاضعة من خلال منح تخفيض يترتب عن الدفع المسبق للدين أو لأي سبب آخر، يجب تسجيل المبلغ المُنتقص أو المشطوب في الفترة التي حصل فيها على النحو الآتي :

أ. أولا، يجب طرح المبلغ من أي رصيد متاح للأرباح المؤجلة المرتبطة بهذه المعاملة.

ب. ثانيا، يجب أن تتم المقاصة بين أي رصيد متبقي والناتج المدرج محاسبيا أو الناتج المؤجل المُهتلك خلال السنة المالية الجارية.

ج. ثالثًا، يجب أن يدرج أي رصيد محتمل كعبء في حساب النتائج خلال السنة المالية.

**ج- التسجيل المحاسبي لأعباء المعاملة بالمرابحة**

**المادة 15 :** تدرج تكاليف المعاملة المرتبطة بالتفاوض على أساس عقد المرابحة وتوضع موضع تنفيذ، صافية من أي مدفوعات يسددها الزبون، كعبء في حساب النتائج في الفترة التي تكبدت فيها.

**المادة 16 :** يجب تسجيل أي رسوم هيكلة أو رسوم مماثلة يتحملها الزبون الحاصل على تمويل قائم على المرابحة عندما يتم تقديم الخدمات الموافقة لها.

**د-التسجيل المحاسبي للتخفيضات اللاحقة على المخزون**

**المادة 17 :** يجب حسم أي تخفيض محصل على تكلفة المخزونات بعد إبرام البيع من تكلفة المبيعات.

وفي حالة تمرير التخفيض إلى الزبون، يجب أن يسجل في حساب "الإيراد المؤجل" كتخفيض من الإيراد الإجمالي.

**المادة 18 :** في حالة عدم تمرير التخفيض إلى الزبون :

أ. يدرج التخفيض في حساب النتائج في الفترة التي حدث فيها في حالة المرابحة القائمة على الدفع المعجل.

ب. يزيد مبلغ الإيراد المؤجل ويتم اهتلاكه وفقا لذلك في حالة المرابحة والبيع القائمين على الدفع المؤجل.

**هـ -التسجيل المحاسبي لهامش الجدية والعربون**

**المادة 19 :** تقيد الوديعة الأولية أو الوديعة المدفوعة من طرف الزبون، مع مراعاة شروط العقد، في جانب الخصوم للمؤسسة الخاضعة.

يخضع تعديل هامش الجدية أو العربون أو الاحتفاظ بهما لأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاق التعاقدي بين الأطراف، في حالة عدم احترام الآمر بالشراء لتعهد الشراء أو التعثر في السداد أو وقوع أحداث سلبية أخرى، ويجب تقييده وفقا لذلك.

**المادة 20 :** عندما يتم إبرام عقد المرابحة :

أ. يبقى هامش الجدية، باعتباره وديعة ضمان، مسجلا محاسبيا في جانب الخصوم ولا يتم مقاصته مع المستحقات إلاّ إذا تمت الموافقة على ذلك تعاقديا مع الزبون.

ب. العربون، باعتباره تسبيقا، تتم مقاصته مع المستحقات.

## III. متطلبات التمويل القائم على الإجارة

### أ- تصنيف الإجارة

**المادة 21 :** يجب على المؤسسة الخاضعة، بصفتها مؤجرا، تصنيف عقد الإجارة إلى الفئتين الآتيتين :

أ. **الإجارة التشغيلية :** هي إجارة لا تتضمن خيار نقل ملكية الأصل المؤجر إلى المستأجر (الزبون).

ب. **الإجارة المنتهية بالتمليك :** اتفاقية إجارة هجينة تتضمن، إضافة إلى عقد الإجارة، وعدا بنقل ملكية الأصل المُستأجر إلى المُستأجر، إما عند انتهاء مدة العقد أو على مراحل خلال مدة العقد. و تحوّل الملكية من خلال البيع أو الهبة أو سلسلة من عمليات البيع المستقلة عن عقد الإجارة (التحويل التدريجي).

**المادة 22 :** يجب تقييد وعرض أي تسبيق مدفوع من طرف المؤسسة الخاضعة لاقتناء أصول الإجارة كتسبيق مسدد إلى البائع. ويجب أن تقيد في جانب الدائن عند الإدراج الأولي لأصول الإجارة.

يجب تقييد وعرض أي إيجارات مدفوعة مسبقا ومستلمة من طرف المؤسسة الخاضعة بموجب عقد الإجارة في جانب الخصوم في ميزانية المؤسسة الخاضعة. وتهتلك على مدى مدة عقد الإجارة في حساب النواتج.

**ب- التسجيل المحاسبي الأولي لأصل الإجارة**

**المادة 23 :** تسجل أصول الإجارة في دفاتر المحاسبة للمؤسسة الخاضعة فور السيطرة عليها، أي عندما تتحمل مايقارب جميع المخاطر الناشئة والمنافع المترتبة على امتلاكها لهذه الأصول.

**المادة 24 :** يسجل أصل الإجارة أوليا بتكلفته، وتندرج فيها مجموع تكاليف الاقتناء والتكاليف الأخرى المتكبدة لجعله في موقعه وحالته الحاليين.

تشمل التكاليف الأخرى المتكبدة جميع أنواع الرسوم (باستثناء تلك التي تسترد لاحقا)، وتكاليف النقل والمناولة بما في ذلك تكاليف التأمين/التكافل المرتبطة بها، وجميع التكاليف الأخرى المرتبطة مباشرة باقتناء الأصول، بما في ذلك تلك المتكبدة من طرف زبون المؤسسة الخاضعة بصفته وكيلا وأي عمولة مدفوعة إلى الوكيل.

تقتطع الحسومات التجارية والتخفيضات والعناصر المماثلة الأخرى من تكاليف الاقتناء.

يجب إدراج وتأجيل تكاليف المعاملة التي لا يمكن ضمها إلى تكلفة أصول الإجارة والتي تكبدتها المؤسسة الخاضعة من أجل وضع تمويل الإجارة، باعتبارها تكاليف أولية مباشرة. وتُدرج لاحقا في حساب النتائج واهتلاكها على مدى مدة عقد الإجارة وفقا لمخطط يتوافق مع ذلك المستخدم في احتساب ناتج عقد الإجارة.

**المادة 25 :** تُعرض الأصول المملوكة لأغراض عمليات الإجارة في ميزانية المؤسسة الخاضعة على أنها "أصول إجارة"، كما يتم عرض التكاليف الأولية المباشرة، وتضاف إلى القيمة المحاسبية لأصول الإجارة للإشارة إلى إجمالي التكاليف الأولية المباشرة والتكاليف الأولية المباشرة غير المهتلكة.

**ج- التقييم اللاحق لأصول الإجارة**

**المادة 26 :** تقيم أصول الإجارة عقب تسجيلها المحاسبي الأولي في الحسابات بتكلفتها منقوصًا منها الاهتلاك التراكمي وانخفاض القيمة التراكمي، إن وجد.

يسجل محاسبيا مبلغ إهتلاك أصول الإجارة في حساب النتائج على مدى مدة الحياة الاقتصادية لهذه الأصول على أساس خطي. ويُسمح للمؤسسة الخاضعة بتطبيق طريقة بديلة إذا اعتبرت أن هذه الطريقة تعكس، على نحو أكثر ملاءمة، نمط تدفق المنافع الاقتصادية الناتجة عن تلك الأصول.

يجب أن يمثل المبلغ القابل للاهتلاك تكلفة أصول الإجارة منقوصًا منها القيمة المتبقية.

**المادة 27 :** يجب أن تمثل القيمة المتبقية لأصول الإجارة إمّا :

أ. القيمة العادلة المقدرة لأصول الإجارة عند انتهاء مدة عقد الإجارة في حالة الإجارة التشغيلية أو الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع بالقيمة االعادلة عند انتهاء مدة عقد الإجارة.

ب. القيمة الصفرية في حالة الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة عند انتهاء مدة عقد الإجارة.

ج. قيمة البيع المتعهد بها في حالة الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع بالقيمة المتعهد بها عند انتهاء مدة عقد الإجارة.

د. الأقل من بين التكلفة والقيمة القابلة للتحقق المقدرة في حالة الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق النقل التدريجي للملكية.

**المادة 28 :** يجب أن تمثل الحياة الاقتصادية لأصول الإجارة إمَّا :

أ. مدة عقد الإجارة في حالة جميع معاملات الإجارة، باستثناء تلك التي تنطبق عليها الفقرة "ب".

ب. الفترة المعادلة للعمر الاقتصادي لأصول مشابهة في حالة ما إذا كان من المقرّر استخدام أصل الإجارة بعد نهاية مدة الإجارة لأغراض خاصة بالمؤسسة الخاضعة أو لاستخدامات تتعلق بـ(واحدة أو عدة) معاملات إجارة تشغيلية غير ذات صلة.

**د-التسجيل المحاسبي لإيرادات وتكاليف الإجارة**

**المادة 29 :** يدرج ناتج الإجارة في حساب الربح والخسارة على أساس طريقة الاستحقاق.

تدرج المؤسسة الخاضعة ناتج الإجارة على أساس خطي، إلاّ إذا كان بمقدورها أن تثبت أن أساسا آخر للحساب يعكس على نحو أفضل معدل تناقص المنافع الاقتصادية التي يدرها استخدام الأصل المعني.

**المادة 30 :** يمكن تطبيق طريقة معدل العائد الفعلي على الإجارة المنتهية بالتمليك إذا تمكنت المؤسسة الخاضعة من التحقق من كون هذه الطريقة ستعكس نمطا أفضل لتناقص منفعة استخدام الأصل محل الإجارة، إذا لم تتمكن المؤسسة الخاضعة من إثبات ذلك، فيجب عليها تسجيل إيرادات الإجارة على أساس خطي.

**المادة 31 :** وفقا لطريقةمعدل العائد الفعلي، يوزع الناتج الإجمالي للإجارة في حساب النتائج على مدى مدة عقد الإجارة، بحيث يترتب على ذلك تسجيل مردود ثابت يمثل الناتج الصافي للإجارة بالنسبة للاستثمار الصافي في أصول الإجارة، وفقا للكيفيات الآتية :

أ. الناتج الصافي للإجارة هو مبلغ الناتج الإجمالي للإجارة منقوصا منه تكاليف الإجارة (انخفاض القيمة والاهتلاك).

ب. الاستثمار الصافي في أصول الإجارة هو القيمة المحاسبية الصافية للأصل المعني، بما في ذلك التكاليف الأولية المباشرة غير المهتلكة.

**المادة 32 :** عندما تطبق المؤسسة الخاضعة طريقة معدل العائد الفعلي يجب عليها تسجيل التعديلات الناتجة.

**المادة 33 :** تعد الطريقة الأمثل في حالة الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق التحويل التدريجي، تقييد ناتج الإجارة على أساس طريقة الاستحقاق أثناء السنة المالية التي يكون فيها الناتج مستحقا مع الأخذ بعين الاعتبار التناقص التدريجي للناتج مع تزايد حصة المُستأجِر في الأصل المعني.

**المادة 34 :** يجب تسجيل تكاليف الإجارة المتكبدة أثناء الحصول على ناتج الإجارة كأعباء في حساب النتائج للمؤسسة الخاضعة، وتشمل هذه التكاليف، على الخصوص :

أ. اهتلاك و انخفاض قيمة أصول الإجارة،

ب. اهتلاك التكاليف الأولية المباشرة، و

ج. تكاليف أخرى مرتبطة بملكية أصول الإجارة، لاسيما التصليحات والصيانة الكبرى (خلافا للتصليحات والصيانة العملياتية)، والتأمين/التكافل والرسوم.

**المادة 35 :** يعرض الناتج الصافي للإجارة في حساب النتائج للمؤسسة الخاضعة، ويشمل الإيرادات الإجمالية للإجارة المدرجة خلال الفترة المحاسبية، منقوصا منها :

أ. اهتلاك و انخفاض القيمة لأصول الإجارة،

ب. الأعباء المرتبطة بأصول الإجارة، بما في ذلك التأمين/التكافل والتسجيل والأتعاب القانونية والتصليحات والصيانة.

**هـ - إلغاء التسجيل المحاسبي لأصول الإجارة**

**المادة 36 :** تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن خروج أصول الإجارة في حساب النتائج. وتمثل الأرباح أو الخسائر الفرق بين القيمة المحاسبية والمقابل المستلم.

**المادة 37 :** في حالة الإجارة المنتهية بالتمليك من خلال النقل التدريجي، يجب تسجيل الملكية التناسبية لأصول الإجارة المبيعة ضمن إطار كل معاملة منفصلة لنقل الملكية في دفاتر محاسبة المؤسسة الخاضعة. ويسجل المقابل المتسلم أو المستحقات باعتبارها ناتجا عن مبيعات للوحدات. وتمثل التكلفة التناسبية المقابلة للقيمة المحاسبية تكلفة الوحدات المبيعة. ويسجل أي ربح أو خسارة ناجمة عن بيع الوحدات في حساب النتائج.

**المادة 38 :** إذا تم إنهاء الإجارة قبل نهاية العقد وحولت المؤسسة الخاضعة الأصل المعني إلى الزبون، يجب حينها إدراج المعاملتين على نحو منفصل وفقا لمتطلبات الشريعة الإسلامية والأحكام التعاقدية. ويدرج أي ربح أو خسارة مرتبطة بعقد الإجارة الذي تم إبرامه وإنهاؤه في حساب النتائج قبل تحويل الأصل المعني.

## IV. متطلبات التمويل القائم على السَلَم والسَلَم المُوازي

### أ. التسجيل المحاسبي لرأسمال السلم

**المادة 39 :** يُسجّل التمويل بالسلَم عندما يسدد رأسمال السّلم إلى الزبون (المسلّم إليه)، أو يوضع تحت تصرفه. يقاس رأسمال السلم بالمبلغ المدفوع إلى الزبون.

**المادة 40 :** إذا أصبح من المحتمل، عند نهاية السنة المالية، أن الزبون لن يتمكن من تسليم المسلّم فيه على نحو كلي أو جزئي، أو إذا كان من المحتمل أن قيمة المسلّم فيه ستنخفض، يجب على المؤسسة الخاضعة أن تُكوّن مؤونة لمبلغ العجز المقدر.

### ب. التسجيل المحاسبي للمسلّم فيه

**المادة 41 :** عند تسلم المؤسسة الخاضعة أصل المسلّم فيه طبقا للعقد، تسجل هذه الأصول على أساس تكلفتها التاريخية.

**المادة 42 :** إذا تسلمت المؤسسة الخاضعة نوعا مشابها للمسلم فيه، ولكنه ذو جودة مختلفة :

**أ.** إذا كانت القيمة السوقية (أو القيمة العادلة إذا لم تكن القيمة السوقية متاحة) للمسلّم فيه المُستلم مساوية لقيمة المسلّم فيه المتعاقد عليه، يجب حينها تقييم وتسجيل السلعة المُستلمة حسب قيمتها المحاسبية،

**ب.** إذا كانت القيمة السوقية (أو القيمة العادلة إذا لم تكن القيمة السوقية متاحة) للمسلّم فيه المُستلم أقل من القيمة المحاسبية للمسلّم فيه المتعاقد عليه، يجب حينها تقييم وتسجيل السلع

المُستلمة حسب قيمتها السوقية (أو قيمتها العادلة) عند تاريخ التسليم، ويسجل الفرق باعتباره خسارة.

**المادة 43 :** لا تتسلم المؤسسة الخاضعة المسلم فيه أو أي جزء منه عند تاريخ التسليم المنصوص عليه :

**أ.** إذا تم تأجيل تاريخ التسليم، تبقى القيمة المحاسبية للمسلّم فيه دون تغيير،

**ب.** إذا تم فسخ عقد التمويل السلم كليّا أو جزئيا ولم يسترد رأسمال السّلم من الزبون، يجب حينها تسجيل المبلغ محاسبيا باعتباره مستحقّا على الزبون.

**المادة 44 :** لم تستلم المؤسسة الخاضعة المسلم فيه نتيجة تقصير الزبون:

أ. يُفسخ عقد التمويل السّلَم كليّا أو جزئيّا و لا يسدد الزبون رأسمال السّلَم أو الجزء المتبقي منه، ومن ثم يسجل المبلغ المتبقي باعتباره مستحقا على الزبون.

ب. إذا حازت المؤسسة الخاضعة ضمانات وكانت حصيلة بيعها أقل من قيمتها المحاسبية، يسجل الفرق باعتباره مستحقا على الزبون، وإذا كانت حصيلة بيعها أكبر من قيمتها المحاسبية، يقيّد الفرق لصالح الزبون.

ج. تقيد في الجانب المدين للزبون أي مبالغ إضافية مستحقة لصالح المؤسسة الخاضعة.

**المادة 45 :** إذا تم استبدال نوع آخر من السلع بالمسلّم فيه وكانت القيمة السوقية أو القيمة العادلة للبديل أقل من القيمة المحاسبية للمسلّم فيه، يجب حينها تقييم وتسجيل البديل المتسلّم حسب قيمته السوقية (أو قيمته العادلة) عند تاريخ التسليم، ويسجل الفرق باعتباره خسارة.

**المادة 46 :** عند نهاية السنة المالية، يجب تقييم الأصول المملوكة من خلال عقد السلّم على أساس التكلفة التاريخية أو القيمة المتوقّع تحقيقها، أيهما أقل، فإذا كانت هذه الأخيرة أقل يجب إدراج الفرق باعتباره خسارة في حساب النتائج.

### ج. التسجيل المحاسبي للسَّلَم المُوازي

**المادة 47 :** تقيّد معاملات السلَم الموازي في الحسابات عندما تستلم المؤسسة الخاضعة رأس مال السَّلم.

**المادة 48 :** عندما يسلّم المسلّم فيه من طرف المؤسسة الخاضعة إلى الزبون ضمن إطار معاملة السَّلم الموازي، يسجل الفرق بين المبلغ الذي يدفعه الزبون وتكلفة المسلم فيه باعتباره ربحا أو خسارة.

## V. متطلبات تمويل الاستصناع والاستصناع الموازي

### أ. التسجيل المحاسبي لتكاليف الاستصناع

**المادة 49 :** تشمل تكاليف الاستصناع التكاليف المباشرة، وخصوصا تكاليف تصنيع المصنوع، والتكاليف غير المباشرة المتعلقة بالعقد التي تخصص على أساس موضوعي. لا تندرج في تكاليف عقد الاستصناع التكاليف العامة والإدارية وتكاليف التسويق والبحث والتطوير.

**المادة 50 :** تسجل تكاليف الاستصناع المتكبدة خلال السنة المالية وكذا تكاليف مرحلة ما قبل التعاقد في حساب الاستصناع قيد الإنجاز وتدرج في جانب الأصول من ميزانية المؤسسة الخاضعة. في حالة الاستصناع الموازي يسمى هذا الحساب حساب تكلفة الاستصناع.

تقيد قيمة الفواتير المرسلة للزبون (المستصنع) كقيمة مدينة في حساب تمويل الاستصناع وكقيمة دائنة في حساب فواتير الاستصناع.

يُحسم رصيد حساب فواتير الاستصناع من حساب الاستصناع قيد الإنجاز في الجانب المناسب لميزانية المؤسسة الخاضعة.

**المادة 51 :** يجب تقييد تكاليف مرحلة ما قبل التعاقد بصفتها تكاليف مؤجلة عند تكبدها، وتقيد عند توقيع العقد بتحويلها إلى حساب الاستصناع قيد الإنجاز. إذا لم يوقع العقد وكان من غير المرجح توقيعه في المستقبل، تسجل التكاليف المؤجلة المعنية كأعباء في السنة المالية الحالية.

### ب. التسجيل المحاسبي لتكاليف الاستصناع في عمليات الاستصناع الموازي

**المادة 52 :** عندما يكون هناك استصناع مواز، فإن تكاليف الاستصناع هي السعر المحدد في عقد الاستصناع الموازي (التكاليف المباشرة)، وكذا التكاليف غير المباشرة، بما في ذلك جميع تكاليف مرحلة ما قبل التعاقد.

تسجل تكاليف الاستصناع للفترة في جانب الخصوم لصالح الصانع.

ويقيد حساب "تكاليف الاستصناع" على جانب الأصول لميزانية المؤسسة الخاضعة.

**المادة 53 :** يجب أن تقيّد الفواتير المرحلية الصادرة عن المؤسسة الخاضعة خلال الفترة والموجهة إلى الزبون (المستصنِع) في الجانب المدين لحساب "تمويل الاستصناع"، وتقيد في الجانب الدائن لحساب "فواتير

الاستصناع". يُحسم رصيد هذا الأخير من رصيد حساب "تكاليف الاستصناع" في ميزانية المؤسسة الخاضعة.

**ج. التسجيل المحاسبي لنواتج وأرباح الاستصناع**

**المادة 54 :** تمثل نواتج الاستصناع السعر الإجمالي المتفق عليه بين المؤسسة الخاضعة والزبون (المستصنِع)، بما في ذلك هامش ربح المؤسسة الخاضعة على عقد الاستصناع. وتدرج إيرادات الاستصناع وهامش الربح المرتبط به في الكشوف المالية للمؤسسة الخاضعة حسب طريقة التقدم أو طريقة الإتمام.

**المادة 55 :** وفقا لطريقة التقدم، يقيد كل جزء من ثمن عقد الاستصناع الذي يعكس الاعمال المنجزة خلال كل فترة من فترات تنفيذ العقد بصفته ناتجا للفترة.

تضاف أرباح الاستصناع المحققة خلال الفترة (الفرق بين السعر المعجل للمصنوع بالنسبة للزبون (المستصنِع) والتكاليف الإجمالية المقدرة للاستصناع بالنسبة للمؤسسة الخاضعة) إلى حساب "استصناع قيد الإنجاز". لذا، فإن رصيد حساب "استصناع قيد الإنجاز" يشمل في أي وقت من الأوقات مبلغ أرباح الاستصناع المسجلة حتى ذلك التاريخ، مع مراعاة طرح أي خسائر محتملة متعلقة بالإخلال بعقد الاستصناع.

**المادة 56 :** يجب تقييم وتسجيل نواتج الاستصناع الموازي وأرباحه لكل فترة من فترات تنفيذ العقد، حسب طريقة التقدم.

يضاف الجزء المقيد من أرباح الاستصناع المحققة خلال الفترة المذكورة أعلاه إلى حساب "تكاليف الاستصناع". لذا، يجب أن يكون رصيد حساب "تكاليف الاستصناع"، في أي وقت من الأوقات، مساويا للتكلفة التراكمية الفعلية لعقد الاستصناع مضافة الى اجمالي أرباح الاستصناع المسجلة حتى ذلك التاريخ (مع مراعاة شهادات الإتمام المعتمدة من المؤسسة الخاضعة).

إذا كان ثمن العقد أو جزء منه يدفع بعد اتمام تنفيذ العقد، تطبق المعالجات المحاسبية المتعلقة بالنواتج المؤجلة والدفع المسبق.

**المادة 57 :** قد يدفع الزبون (المستصنِع) الثمن المتفق عليه بأكمله على دفعات خلال تنفيذ العقد على أساس ما أنجز من أعمال. قد يؤجل الثمن كلّه أو جزء منه بحيث يمكن أن يدفع بعد اتمام العقد. في الحالة الأخيرة، تسجل النواتج المؤجلة بحسمها من رصيد تمويل الاستصناع في ميزانية المؤسسة الخاضعة.

توزع النواتج المؤجلة تناسبيا على السنوات المالية المستقبلية بحيث يخصص لكل سنة مالية نصيبها من الأرباح.

**المادة 58 :** إذا قام الزبون بالسداد المبكر، يمكن للمؤسسة الخاضعة التنازل عن جزء من ربحها الذي يخفض من حساب تمويل الاستصناع وحساب النواتج المؤجلة.

تنطبق المعالجة المحاسبية نفسها إذا لم تمنح المؤسسة الخاضعة تخفيضا جزئيا من الربح عند وقت السداد المسبق، وقامت لاحقا بسداد هذا التخفيض إلى الزبون.

**د. تقييم الاستصناع قيد الإنجاز وتكاليف الاستصناع وتسجيل خسائر عقد الاستصناع**

**المادة 59 :** عند نهاية السنة المالية، يجب تقييم الاستصناع قيد الإنجاز وعرضه في ميزانية المؤسسة الخاضعة، شريطة أن لا تتجاوز القيمة الفرق بين ثمن العقد والتكاليف الإضافية المتوقعة لتنفيذه. وتنطبق المعالجة المحاسبية نفسها في حالة الاستصناع الموازي.

**المادة 60 :** يجب تسجيل أي خسائر متوقعة ناتجة عن تقييم الاستصناع قيد الإنجاز عند نهاية السنة المالية في حساب النتائج للمؤسسة الخاضعة. وتطبق المعالجة المحاسبية نفسها في حالة الاستصناع الموازي.

**المادة 61 :** إذا لم يف الصانِع بالتزاماته التعاقدية بموجب عقد الاستصناع الموازي، وترتب على ذلك تكاليف إضافية تكبدتها المؤسسة الخاضعة، يجب إدراج تلك التكاليف كخسائر في حساب النتائج للمؤسسة الخاضعة، إلاّ إذا كان لدى المؤسسة الخاضعة نسبة تأكد معقولة لاسترجاع هذه التكاليف الإضافية.

**هـ. التسجيل المحاسبي لأوامر التغيير والطلبات الإضافية**

**المادة 62 :** تُضاف قيمة أوامر التغيير وتكاليفها حسب الاتفاق المبرم بين الزبون (المستصنع) والمؤسسة الخاضعة إلى إيرادات وتكاليف الاستصناع على التوالي.

يُوجب استيفاء شروط التسجيل المحاسبي للطلبات الإضافية تسجيل مبلغ إيرادات يساوي التكاليف الإضافية الناجمة عن هذه الطلبات.

**المادة 63 :** عندما يكون هناك استصناع مواز، تحدد تكاليف أوامر التغيير والطلبات الإضافية من طرف الصانع، ويوافق عليها من طرف المؤسسة الخاضعة مع تطبيق المعالجة المحاسبية نفسها الخاصة بعقد الاستصناع.

### و. التسجيل المحاسبي لتكاليف الصيانة والضمانات

**المادة 64 :** تسجل تكاليف صيانة وضمان المصنوع على أساس طريقة الاستحقاق. تُقدّر هذه التكاليف وتُقابل بالناتج المسجل للاستصناع. ويجب تحميل حساب مؤونة الصيانة والضمانات أعباء الصيانة والضمانات الفعلية عندما تتكبُّدها المؤسسة الخاضعة.

**المادة 65 :** عندما يكون هناك استصناع مواز، يجب تقييد تكاليف صيانة وضمان المنتوج (المصنوع) حسب طريقة الأساس النقدي.

تسجل هذه الأعباء بشكل مباشر من المؤسسة الخاضعة عند تكبدها.

### ز. التسجيل المحاسبي للاستصناع عندما تكون المؤسسة الخاضعة هي المشتري(المستصنع)

**المادة 66 :** يُسجل مبلغ فواتير التسبيق المستلم في الجانب المدين لحساب تكاليف الاستصناع، ويعرض على جانب الأصول لميزانية المؤسسة الخاضعة، ويقيد في الجانب الدائن لحساب الاستصناع للدفع لصالح الصانِع.

وتنطبق المعالجة المحاسبية نفسها عندما يكون هناك استصناع موازٍ.

**المادة 67 :** إذا تسلّم المصنوع وفقا للخصائص والآجال المتفق عليها، يجب حينها تسجيله حسب التكلفة التاريخية (القيمة المحاسبية) لحساب تكلفة الاستصناع.

عندما يكون هناك استصناع موازٍ ويسلم المصنوع إلى المؤسسة الخاضعة (المستصنِع)، يجب حينها تحويل رصيد حساب تكلفة الاستصناع إلى حساب يعكس طبيعة الأصل (المصنوع) المستلم.

**المادة 68 :** إذا لم يُحترم أجل تسليم المصنوع نتيجة لإهمال أو تقصير الصانع، واستحقت المؤسسة الخاضعة الحصول على تعويض لتغطية الضرر المترتب على التأخر، يجب حينها حسم مبلغ التعويض من كفالة حسن التنفيذ. إذا لم يكن مبلغ كفالة حسن التنفيذ كافيا لتغطية مبلغ التعويض، يجب حينها إدراج الرصيد المتبقي باعتباره مستحقات استصناع على الصانع، ويجب تكوين مؤونة للديون المشكوك فيها، إذا لزم الأمر.

**المادة 69 :** إذا رفضت المؤسسة الخاضعة تسلّم المصنوع نظرا لعدم مطابقته للخصائص المتفق عليها، ولم تتمكن من استرجاع كامل مبلغ التسبيقات المدفوعة للبائع (الصانع)، يجب حينها تسجيل الرصيد المتبقي باعتباره مستحقات استصناع، ويجب تكوين مؤونة للديون المشكوك فيها إذا لزم الأمر.

بالمقابل، إذا وافقت المؤسسة الخاضعة على تسلم المصنوع الذي لا يتوافق مع الخصائص المتفق عليها، يجب حينها تقييم هذه الأصول بالقيمة النقدية المتوقع تحقيقها أو بالتكلفة التاريخية (القيمة المحاسبية)، أيهما أقل، ويجب إدراج أي خسارة غير معوضة مترتبة على ذلك في حساب النتائج للسنة المالية الحالية للمؤسسة الخاضعة.

**المادة 70 :** إذا رفض الزبون (المستصنِع) تسلم المصنوع، يجب حينها تقييم أصول الاستصناع بالقيمة النقدية المتوقع تحقيقها أو بالتكلفة التاريخية (القيمة المحاسبية)، أيهما أقل. ويجب إدراج أي خسارة مترتبة على ذلك في حساب النتائج للمؤسسة الخاضعة في السنة المالية التي تحققت فيها الخسارة.

## VI. متطلبات التمويل القائم على المضاربة

### أ. التسجيل المحاسبي لرأسمال المضاربة

**المادة 71 :** يدرَج رأس مال المضاربة عندما يسدد إلى الزبون (المضارب) أو يوضع تحت تصرفه. وإذا تم الاتفاق على تسديد رأسمال المضاربة على دفعات، تسجّل كل دفعة عند وقت سدادها.

**المادة 72 :** يجب تقييم رأسمال المضاربة الذي تقدّمه المؤسسة الخاضعة عند التسجيل المحاسبي الاولي بالمبلغ المدفوع أو المبلغ الموضوع تحت تصرف الزبون ويُطرح أي مبلغ يتم سداده إلى المؤسسة الخاضعة من رأسمال المضاربة، إن وجد.

**المادة 73 :** لا تعتبر الأعباء المرتبطة بالإجراءات التعاقدية المتكبدة من طرف واحد أو كلا الطرفين (الأعباء المرتبطة بدراسات الجدوى والأعباء المماثلة الأخرى) جزءا من رأسمال المضاربة، إلاّ إذا تمت الموافقة عليها من طرف هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة الخاضعة.

### ب. التسجيل المحاسبي للأرباح والخسائر

**المادة 74 :** تسجل الأرباح أو الخسائر المتعلقة بحصة المؤسسة الخاضعة ضمن عمليات التمويل القائمة على المضاربة التي تبدأ وتنتهي خلال سنة مالية واحدة عند نهاية العملية.

**المادة 75 :** عندما تمتد عملية التمويل القائم على المضاربة لعدة سنوات مالية، يجب حينها على المؤسسة الخاضعة تسجيل حصتها من الربح المتعلق بالسنة المالية الحالية فور سداد الزبون جزء من الربح أو كله.

وفي حالة الخسارة، يجب على المؤسسة الخاضعة تسجيلها في حساباتها باعتبارها حسما من رأسمال المضاربة في كل فترة.

**المادة 76 :** إذا لم يسدد الزبون إلى المؤسسة الخاضعة حصتها المستحقة من الربح، يجب حينها تسجيل تلك الحصة باعتبارها مستحقات على الزبون.

يتم التسجيل المحاسبي للخسارة المترتبة على عملية المضاربة فور وقوعها من خلال تخفيض رأسمال هذه العملية.

**المادة 77 :** يتحمل الزبون الخسائر الناجمة عن تعديه أو تقصيره. تسجل هذه الخسائر باعتبارها مستحقات على الزبون.

**المادة 78 :** إذا تمت تصفية أو فسخ المضاربة، ولم يسدد رأسمال المضاربة (مع أخذ بعين الاعتبار أي أرباح أو خسائر) إلى المؤسسة الخاضعة، يجب حينها تسجيله باعتباره مستحقا على الزبون.

## VII. متطلبات التمويل القائم على المشاركة

### أ. التسجيل المحاسبي لرأسمال المشاركة

**المادة 79 :** يجب تسجيل حصة المؤسسة الخاضعة في رأسمال المشاركة فور سدادها أو إتاحتها للزبون (الشريك) في حساب "التمويل القائم على المشاركة" وتقيم هذه الحصة بالقيمة المدفوعة أو المتاحة.

**المادة 80 :** لا تعتبر الأعباء التعاقدية المتكبدة من طرف أحد أو كلا الطرفين (الأعباء المرتبطة بدراسات الجدوى والأعباء المماثلة الأخرى) جزءًا من رأسمال المشاركة، إلاّ إذا وافقت هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة الخاضعة على ذلك.

**المادة 81 :** عند نهاية الفترة المالية، يُقيم رأسمال المشاركة حسب تكلفته التاريخية (المبلغ المدفوع عند إبرام العقد). وفي حالة المشاركة المتناقصة، يُقيم رأسمال المشاركة بعد طرح التكلفة التاريخية لأي حصة تم حولت إلى الزبون.

**ب. التسجيل المحاسبي للأرباح والخسائر**

**المادة 82 :** تسجل الأرباح أو الخسائر المتعلقة بحصة المؤسسة الخاضعة ضمن عملية عملية التمويل القائم على المشاركة التي تبدأ وتنتهي خلال السنة المالية نفسها في حسابات المؤسسة الخاضعة عند نهاية العملية.

**المادة 83 :** في حالة عملية التمويل القائم على المشاركة الثابتة الممتدة لعدة سنوات مالية، تسجل المؤسسة الخاضعة حصتها من الربح المتعلق بالسنة المالية الحالية فور سداد الزبون جزءا من الربح أو كله.

وفي حالة الخسارة، تسجلها المؤسسة الخاضعة في حساباتها محسومة من رأسمال المشاركة في كل فترة.

**المادة 84 :** تنطبق أيضا المتطلبات الواردة في المادة 83 أعلاه، المشاركة المتناقصة الممتدة لعدة سنوات مالية، مع الأخذ بعين الاعتبار انخفاض حصة المؤسسة الخاضعة في رأسمال المشاركة وأرباحها أو خسائرها.

وفي حالة المشاركة المتناقصة، يجب أيضا على المؤسسة الخاضعة تسجيل فائض قيمة أو ناقص قيمة (الفرق بين القيمة المحاسبية وقيمة التحويل) في حساب النتائج الناجمة عن التنازل عن حصتها إلى الزبون.

**المادة 85 :** إذا تم انهاء المشاركة المتناقصة قبل الانتهاء من التحويل الكامل إلى الزبون، يجب حينها تقييد المبلغ المسترجع المرتبط بحصة المؤسسة الخاضعة في حساب الخزينة، مقابل تقييد الجانب الدائن في حساب التمويل القائم على المشاركة للمؤسسة الخاضعة. ويجب تسجيل أي ربح أو خسارة مترتبة، أي الفرق بين القيمة المحاسبية والمبلغ المسترجع في حساب النتائج للمؤسسة الخاضعة.

**المادة 86 :** في حالة عدم تسديد الزبون لحصة المؤسسة الخاضعة المستحقة من الربح عند انقضاء عقد المشاركة، تُسجل تلك الحصة باعتبارها مستحقات على الزبون.

**المادة 87 :** في حالة نهاية أو فسخ المشاركة، وعدم تسديد رأسمال المشاركة (مع أخذ بعين الاعتبار أي أرباح أو خسائر) إلى المؤسسة الخاضعة، يُسجل باعتباره مستحقات على الزبون.

**المادة 88 :** في حالة الخسائر المتكبدة في إطار المشاركة نتيجة عن خطأ أو إهمال الزبون (الشريك)، يتحمل هذا الأخير حينها حصة المؤسسة الخاضعة في هذه الخسائر. وتثبت هذه الخسائر باعتبارها مستحقات على الزبون.

## VIII. متطلبات التمويل القائم على القرض الحسن

### أ. التسجيل المحاسبي الأولي

**المادة 89 :** تسجل المؤسسة الخاضعة التمويل القائم على القرض الحسن فور دفعه أو وضعه تحت تصرف الزبون. ويقيَّم هذا التمويل بالمبلغ المدفوع إلى الزبون أو الموضوع تحت تصرفه.

### ب. التقييم اللاحق

**المادة 90 :** في نهاية السنة المالية، يُقيم مبلغ التمويل حسب التكلفة التاريخية مطروحا منه أي مبلغ سدّده الزبون وكذا المؤونات وخسائر القيمة.

## IX. التقييم والتسجيل المحاسبي للمعاملات المرتبطة بالصكوك والأسهم والأدوات المماثلة

### أ. تصنيف الاستثمارات

**المادة 91 :** يُصنف كل استثمار في الأوراق المالية باعتباره استثمارا في :

أ. أدوات قائمة على المساهمة،

ب. أدوات قائمة على الدين، بما في ذلك أدوات الدين النقدي وأدوات الدين غير النقدي، و

ج. أدوات استثمارية أخرى.

**المادة 92 :** تصنّف الأوراق المالية وفق الغرض من حيازتها تحت البنود الآتية :

- الأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل،
- الأوراق المالية للتوظيف،
- الأوراق المالية المملوكة الى غاية الاستحقاق،
- الأوراق المالية للمساهمة في الفروع والمؤسسات المشتركة والكيانات المشاركة،
- الأوراق المالية للمساهمة الأخرى؛
- الأوراق المالية الثابتة الأخرى.

تعتبر الأوراق المالية المصنفة على أنها أوراق مالية للتوظيف والأوراق المالية للمساهمة الأخرى والأوراق المالية الثابتةالأخرى كـ"أصول مالية متاحة للبيع".

**المادة 93 :** باستثناء الأوراق المالية للمساهمة في الفروع والمؤسسات المشتركة والكيانات المشاركة، يجب على المؤسسة الخاضعة أن تقيم لاحقا الاستثمارات كماياتي :

أ. تقيم الأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل بعد تسجيلها الأولي بالقيمة العادلة من خلال النتائج،
ب. تقيم الأوراق المالية المملوكة الى غاية الاستحقاق حسب التكلفة المهتلكة،

ج. تقيم الأصول المالية المتاحة للبيع بعد تسجيلها الأولي بالقيمة الحقيقية من خلال رؤوس الأموال الخاصة.

**المادة 94 :** يقاس الاستثمار حسب التكلفة المهتلكة إذا تم استيفاء الشرطين الآتيين :

أ. أن يكون الاستثمار محازا بموجب نموذج اقتصادي غرضه تحصيل التدفقات النقدية المتوقعة حتى أجل استحقاق الأداة، و
ب. وأن يمثل الاستثمار إما أداة دين أو أداة استثمارية أخرى ذات عائد فعلي قابل للتحديد بطريقة معقولة.

**المادة 95 :** يقاس الاستثمار حسب القيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة إذا تم استيفاء الشرطين الآتيين :

أ. أن يكون الاستثمار محازا بموجب نموذج اقتصادي يتحقق هدفه من خلال تحصيل التدفقات النقدية المتوقعة وبيع الاستثمار على حد سواء، و
ب. أن يمثل الاستثمار أداة دين غير نقدي أو أداة استثمارية أخرى ذات عائد فعلي قابل للتحديد بطريقة معقولة.

**المادة 96 :** يُقيم الاستثمار حسب القيمة العادلة من خلال النتائج إذا لم يقيم حسب التكلفة المهتلكة أو القيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة، أو إذا كان خيار التصنيف المطبق عند التسجيل المحاسبي الأولي غير قابل للإلغاء.

**المادة 97 :** يمكن المؤسسة الخاضعة أن تتخذ قرارا غير قابل للإلغاء بتصنيف استثمار معيّن عند التسجيل المحاسبي الأولي على أنه أداة قائمة على المساهمة تم تقييمها حسب القيمة العادلة من خلال النتائج، بغرض عرض التغييرات اللاحقة للقيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة.

**المادة 98 :** تعتبر خيارات التصنيف الاتي ذكرها معتادة عند التسجيل المحاسبي الأولي :

أ. يمكن تصنيف الاستثمارات في أداة دين غير نقدي أو أداة استثمارية أخرى في احدى الفئات الآتية:
   i. الاستثمار حسب التكلفة المهتلكة، أو
   ii. الاستثمارات حسب القيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة، أو
   iii. الاستثمارات حسب القيمة العادلة من خلال النتائج.

ب. يعكس الاستثمار في أداة دين نقدي دينا بالأساس، ويجب تصنيفه وتقييمه حسب تكلفته إلى غاية تنفيذ المعاملة المعنية، وحسب تكلفته المهتلكة بعد ذلك.
وعلى نحو مماثل، لا تعتبر الصكوك غير القابلة للتداول مؤهلة لتصنيفها كاستثمار حسب قيمته العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة، أو كاستثمار حسب قيمته العادلة من خلال النتائج.

ج. يمكن تصنيف الاستثمار في أدوات قائمة على المساهمة في احدى الفئتين الآتيتين :
i. الاستثمارات حسب قيمتها العادلة من خلال النتائج؛ أو
ii. الاستثمارات حسب قيمتها العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة.

د. يصنف الاستثمار المملوك لغرض التعامل دائما حسب قيمته العادلة من خلال النتائج.

هـ. قد تكون التكلفة، في ظروف محدودة، تقديرا متناسبا للقيمة العادلة للأداة القائمة على المساهمة. ويكون ذلك في حال تعذر توفر بيانات قابلة للملاحظة بشكل كاف لتقييم القيمة العادلة، أو في حالة تواجد عدة طرق ممكنة لتقييم القيمة العادلة وشكلت التكلفة التقدير الأفضل لها.

**ب. تقييم الاستثمارات**

**المادة 99 :** يتم التسجيل المحاسبي الأولي للاستثمارات حسب تكلفة الحيازة وهي القيمة العادلة للمقابل الممنوح أو المُستلم لحيازة هذا الأصل، بما في ذلك تكاليف المعاملة (مصاريف الوساطة والرسوم غير القابلة للحسم ومصاريف البنك).
بالنسبة للاستثمارات المقيمة حسب القيمة العادلة من خلال النتائج، تقيد تكاليف المعاملة مباشرة في حساب النتائج كأعباء.

**المادة 100 :** في نهاية كل فترة :

أ. يُعاد تقييم الاستثمارات المقيدة حسب التكلفة المهتلكة باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي. ويقيد في حساب النتائج لجميع الأرباح أوالخسائر الناجمة عن عملية الاهتلاك وتلك الناجمة عن الغاء التقييد المحاسبي للاستثمار أو انخفاض قيمته.
عند تطبيق طريقة معدل العائد الفعلي، في حالة ما إذا تم الاستثمار في مرحلة اكتتاب الأداة أو في أي وقت قبل بدء (أو إبرام) المعاملة، فإن تاريخ بدء (أو الإبرام في حالة معاملة تجارية) العملية ذات الصلة هو تاريخ الخروج الأولي لتدفق الخزينة (التدفقات الخارجة) وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ب. يجب اعادة تقييم الاستثمارات المقيمة حسب القيمة العادلة من خلال النتائج، بقيمتها العادلة في تاريخ كل اقفال محاسبي. ويجب التقييد المباشر في حساب النتائج لفائض أو نقص القيمة المترتب على إعادة التقييم الذي يمثل الفرق بين القيمة المحاسبية والقيمة العادلة، بالإضافة إلى أي ناتج أو عبء آخر ناجم عن هذه الاستثمارات.

بالنسبة للاستثمارات المقيمة حسب القيمة العادلة من خلال النتائج، يجب أن تأخذ العناصر المقيدة في حساب النتائج بالحسبان التفريق بين حصة رؤوس الأموال الخاصة بالمساهمين وتلك المرتبطة بحصة شبه رؤوس الأموال الخاصة (بمن في ذلك مالكو الودائع في حسابات الاستثمار).

ج. يجب إعادة تقييم الاستثمار المقيم حسب القيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة، بقيمته العادلة في تاريخ كل اقفال محاسبي. ويجب التقييد المباشر في رؤوس الأموال الخاصة لفائض أو نقص القيمة المترتب على إعادة التقييم الذي يمثل الفرق بين القيمة المحاسبية والقيمة العادلة تحت بند "فارق التقييم" مع أخذ بعين الاعتبار التفريق بين حصة رؤوس الأموال الخاصة للمساهمين وتلك المرتبطة بحصة شبه رؤوس الأموال الخاصة بما في ذلك مالكو الودائع في حسابات الاستثمار. يجب إخضاعه لاختبار انخفاض قيمة الاستثمارات المقيمة حسب القيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة في نهاية كل فترة.

**المادة 101 :** عندما تكون المؤسسة الخاضعة غير قادرة على تحديد طريقة موثوقة لتحديد القيمة العادلة للأدوات القائمة على المساهمة، يمكن حينها اعتبار تكلفة الاستثمارات التقدير الأفضل للقيمة العادلة. وإذا أمكن في تاريخ لاحق تحديد طريقة موثوقة لتقييم القيمة العادلة، يجب حينها تقييد الاستثمار حسب القيمة العادلة من خلال النتائج أومن خلال القيمة العادلة لرؤوس الأموال الخاصة (حسب الحالة).

### ج. المكاسب أو الخسائروحصص الأرباح المحققة

**المادة 102 :** تُقاس المكاسب أو الخسائرالمحققة المتأتية من بيع أو حلول أجل استحقاق أي استثمار عن طريق الفرق بين القيمة المحاسبية والناتج الصافي للبيع أو حلول أجل الاستحقاق (في حالة الأدوات التي لديها أجل استحقاق) لكل استثمار.

يجب تقييد في حساب النتائج للمكاسب أو الخسائر وكذا رصيد حساب "فارق التقييم" للاستثمارات المقيمة حسب القيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة في فترة التصريح الجارية مع أخذ بعين الاعتبار توزيع حصة الأرباح والخسائر بين رؤوس الأموال الخاصة للمساهمين وشبه رؤوس الأموال الخاصة، بمن في ذلك مالكو الودائع في حسابات الاستثمار.

**المادة 103 :** يجب تقييد حصص الأرباح والعوائد الأخرى المتأتية من الأدوات القائمة على المساهمة في حساب النتائج مع أخذ بعين الاعتبار تخصيص المكاسب والخسائر على نحو ملائم لذوي المصلحة، بمن في ذلك مالكو الودائع في حسابات الاستثمار، عند الاقتضاء. ويجب تقييدها فقط عندما :

- يتأكد حق المؤسسة الخاضعة في الحصول على حصص الأرباح أو عوائد أخرى،
- يكون من المرجح حصول المؤسسة الخاضعة على المنافع الاقتصادية المرتبطة بتوزيع حصص الأرباح أو العوائد الأخرى،
- يمكن تقييم مبلغ حصص الأرباح أو العوائد الأخرى بطريقة موثوقة.

**د. إعادة تصنيف الاستثمارات**

**المادة 104 :** عندما تُغيّر المؤسسة الخاضعة نموذجها الاقتصادي الخاص بإدارة استثماراتها، يجب حينها فقط إعادة تصنيف جميع أصولها المالية المعنية.
يجب على المؤسسة الخاضعة تطبيق إعادة التصنيف بأثر لاحق ابتداء من تاريخ إعادة التصنيف. ويجب الاّ تُعدّل الأرباح والخسائر المدرجة مسبقا (بما في ذلك مكاسب أو نواقص القيمة) والعوائد المقيدة سابقا. يجب أن توزع على نحو ملائم أي تعديلات تطرأ على رؤوس الأموال الخاصة أوفي حساب النتائج ما بين المبالغ المنسوبة للمساهمين وتلك المنسوبة لذوي المصلحة، بمن في ذلك مالكو الودائع في حسابات الاستثمار.

**المادة 105 :** يفترض أن تكون جميع التغييرات الحاصلة في النماذج الاقتصادية نادرة جدا، ويتم إقرارها من طرف الجهاز التنفيذي للمؤسسة الخاضعة نتيجة لوقوع تغيرات خارجية أو داخلية، يجب أن تكون مهمة بالنسبة لأعمال المؤسسة الخاضعة والتي يجب أن تكون قادرة على إثباتها أمام أطراف خارجية. ويمكن وقوع هذه التغيرات فقط عند البدء أو التخلي عن نشاط يعتبر مهمًا لنشاط المؤسسة الخاضعة.

ولهذا الغرض، تلزم المؤسسة الخاضعة بأن ترسل إلى اللجنة المصرفية الوثائق المعنية بأي إعادة تصنيف ستقوم به. وتلزم كذلك بإطلاع محافظي الحسابات.

يتم اعداد إعادة تقييم الاستثمارات وفقا للملحق بهذاالنظام.

**المادة 106 :** نظرا للطبيعة الخاصة لعمليات المؤسسة الخاضعة، ينبغي أن لا يعتبر تحويل ملكية الاستثمارات بحد ذاته ما بين المساهمين والفئات المختلفة من ذوي المصلحة (الميزانية وخارج الميزانية)، وبين فئات مختلفة من ذوي المصلحة المحققين للأرباح أو المتكبدين للخسائر كتغيير في النموذج الأقتصادي، إذا حولت الاستثمارات إلى حافظة مُسيرة وفق نموذج اقتصادي مختلف، يمكن حينها اعتبار مثل هذا التحويل بمثابة تغيير في النموذج الاقتصادي.

**المادة 107 :** يجب أن تنسب على نحو متناسب آثار إعادة التصنيف، عند الاقتضاء، إلى رؤوس الأموال الخاصة للمساهمين ورؤوس الأموال المرتبطة بالفئات المختلفة للأطراف المعنية بالأرباح والخسائر، بما في ذلك أصحاب حسابات الاستثمار.

## X. متطلبات متعلقة بحسابات الاستثمار

### أ. أنواع حسابات الاستثمارورفع التقاريرعنها

**المادة 108 :** تعالج الودائع في حسابات الاستثمار، التي تمنح للمؤسسة الخاضعة صلاحية اتخاذ قرارات بخصوص استخدام الأموال المُستلمة وتوظيفها، باعتبارها رؤوس أموال خاصة بأصحاب حسابات الاستثمار وتعرض ضمن بنود الميزانية.
أما الودائع في حسابات الاستثمار التي لا تمنح للمؤسسة الخاضعة صلاحية اتخاذ قرارات بخصوص استخدام الأموال المُستلمة وتوظيفها، فتعالج باعتبارها رؤوس أموال خاصة بأصحاب حسابات الاستثمار وتعرض ضمن عناصر خارج الميزانية.

**المادة 109 :** تُعرض حسابات الاستثمار المقيدة من وجهة نظر الشريعة باعتبارها حسابات استثمار ضمن بنود الميزانية، في حالة :

أ. امتلاك المؤسسة الخاضعة صلاحية اتخاذ قرارات بخصوص استخدام الأموال المُستلمة وتوظيفها في حدود القيود المفروضة من طرف أصحاب حسابات الاستثمار، أو
ب. إذا تبيّن للمؤسسة الخاضعة، بعد مراجعة جميع الأدلة المتاحة والممارسات السابقة، أنها تؤكد على أن هذه الحسابات لديها خصائص خطر مشابهة لخصائص حسابات الاستثمار غير المقيّدة من وجهة نظر المؤسسة الخاضعة المتلقية للأموال.

### ب. التسجيل والتقييم والالغاء المحاسبي

**المادة 110 :** عند التسجيل المحاسبي الأولي، يقيم حساب الاستثمار حسب القيمة العادلة للمقابل المُستلم في التاريخ الذي أصبح فيه العقد نافذا.

تُسجل حسابات الاستثمار عندما :

- تتلقى المؤسسة الخاضعة سيولة أو ما يعادلها بموجب عقد مضاربة أو وكالة أو عقد مماثل ملزم قانونا، و
- لا تكون هناك شروط مسبقة لصحة العقد.

**المادة 111 :** يتم الإلغاء المحاسبي لحسابات الاستثمار عندما :

- تعاد هذه الأموال أو ما يعادلها من طرف المؤسسة الخاضعة، أو
- ينتهي عقد المضاربة أووكالة أوالعقود المماثله، ولا تتبقى أي التزامات تعاقدية أخرى.

**المادة 112 :** يجب أن يأخذ التقييم اللاحق لحسابات الاستثمار بعين الاعتبار الأرباح غير الموزعة، واحتياطي معدل الأرباح أو احتياطات خاصة أخرى تم تكوينها خصيصا لأصحاب حسابات الاستثمار مطروحا منها أي خسائر على الأصول المنسوبة لأصحاب حسابات الاستثمار.

**المادة 113 :** يجب تسجيل الأرباح أو الفوائض غير المدفوعة أو غير الموزعة، بعد تخصيص أرباح المؤسسة الخاضعة بموجب عقد مضاربة أو ما يعادله في حساب مؤقت، للتوزيع المستقبلي، وإضافتها للمبالغ المقابلة لها في حسابات الاستثمار. ويجب أن لا تخلط مع الأرباح المحتجزة المنسوبة للمساهمين.

**المادة 114 :** يجب طرح الخسائر المتراكمة المرتبطة بالأصول المنسوبة للودائع في حسابات الاستثمار من القيمة الإجمالية لحسابات الاستثمار المقابلة لها.

**المادة 115 :** يجب إدراج خسائر القيمة المنسوبة للأصول المقابلة لحسابات الاستثمار في حساب النتائج إذا كانت منسوبة لحسابات الاستثمارالمسجلة في الميزانية، أو في حساب نتائج منفصل عن حسابات الاستثمار خارج الميزانية إذا كانت تنتمي لحسابات الاستثمار خارج الميزانية.

**المادة 116 :** يجب أولًا طرح الخسائر الناجمة عن المعاملات في استثمار ممول بطريقة مشتركة (التي تم تسجيلها خلال فترة مختلفة عن الفترة التي تم خلالها التسوية النهائية لحسابات الاستثمار) من جميع الأرباح غير الموزعة المرتبطة بالاستثمار.

يجب طرح أي خسائر تزيد على مبلغ الأرباح المحتجزة من حصص رؤوس الأموال الخاصة في الاستثمار المشترك للمؤسسة الخاضعة وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة اعتمادا على نسبة مشاركة كل طرف في الاستثمار المشترك.

**المادة 117 :** يجب حسم الخسائر الناجمة عن خطأ أو إهمال المؤسسة الخاضعة وفقا لرأي هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة الخاضعة، من حصتها في الأرباح في الاستثمار الممول بصفة مشتركة.

إذا تجاوزت الخسائر حصة المؤسسة الخاضعة من الأرباح، يحسم الفرق من حصة رؤوس أموالها الخاصة في الاستثمار المشترك، عند الاقتضاء، أو تدرج كمستحق على المؤسسة الخاضعة.

### ج. تقنيات دعم الأرباح

**المادة 118 :** إذا كونت المؤسسة الخاضعة احتياطي معدل الأرباح واحتياطي مخاطر الاستثمار، يجب ادراجهما ضمن البنود ذات الصلةفي الميزانية، مع مراعاة ما يأتي :

أ. يجب اعتبار مبلغ احتياطي معدل الأرباح المنسوب للمؤسسة الخاضعة عنصرا من عناصر رؤوس الأموال الخاصة، و

ب. يجب اعتبار مبلغ احتياطي معدل الأرباح المنسوب لأصحاب حسابات الاستثمار ومبلغ احتياطي مخاطر الاستثمار ضمن عناصر الخصوم، والمؤسسة الخاضعة لا تملك أي حق ملكية حالية أو مستقبلية على هذه المبالغ.

يجب أن يعكس حساب النتائج تطبيق تقنيات تعديل الأرباح.

## XI. التسجيل المحاسبي لرسوم التأخر في السداد والمعاملات غير المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية

### أ. مدفوعات خيرية

**المادة 119 :** يجب الاّ تسجل أي مدفوعات خيرية ناجمة عن التعثر والتأخر في السداد من طرف الزبون كناتج للمؤسسة الخاضعة. ويجب تخصيصها في حساب الأعمال الخيرية.

### ب. التعويض

**المادة 120 :** يجب أن تسجل المؤسسة الخاضعة أي مبلغ تعويض مؤهل للتسجيل كدخل في سياق المداخيل المتأتية من الطرق الإسلامية للتمويل.

**المادة 121 :** دون الإخلال بأحكام المادة 120 أعلاه، ينبغي التنويه إلى أن المؤسسة الخاضعة قد تقرر عدم تسجيل أي تعويض مؤهل للإدراج كدخل متأت من الطرق الإسلامية للتمويل، وتقرر توزيع هذه المبالغ كلّيًّا لأغراض خيرية. وفي هذه الحالة، لن تخضع المؤسسة الخاضعة للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 122 أدناه.

### ج. الغرامات

**المادة 122 :** لا يجب ألاّ تدرج المؤسسة الخاضعة الغرامات المتحصل عليها باعتبارها إيرادات في حساب النتائج، إلاّ إذا وافقت على ذلك هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة الخاضعة والهيئة الشرعية للإفتاء في مجال المالية الإسلامية.

**المادة 123 :** يجب التسجيل المحاسبي في بند من بنود الخصوم، للغرامات التي لم يوافق على إدراجها ضمن الإيرادات.

**المادة 124 :** تُمنح المؤسسات الخاضعة قيد النشاط أجل أربعة وعشرين 24 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، للتطابق مع أحكامه.

**المادة 125 :** تحدد كيفيات تطبيق هذا النظام عند الاقتضاء، بموجب تعليمة يصدرها بنك الجزائر.

**المادة 126 :** ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.

حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025.

**المحافظ**

**صالح الدين طالب**

## الملحق : اعادة تصنيف الاستثمارات

| | إعادة التصنيف من | إعادة التصنيف إلى | التقييم | معالجة الأرباح والخسائر |
|---|---|---|---|---|
| أ | التكلفة المهتلكة | القيمة العادلة من خلال حساب النتائج | تقييم الاستثمار حسب القيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف | تُقيّد أي مكاسب أو خسائر مترتبة عن الفرق بين التكلفة المهتلكة السابقة للاستثمار وقيمته العادلة في حساب النتائج |
| ب | القيمة العادلة من خلال حساب النتائج | التكلفة المهتلكة | تصبح القيمة العادلة للاستثمار في تاريخ إعادة التصنيف القيمة المحاسبية الجديدة له لأغراض تطبيق طريقة التكلفة المهتلكة | غير منطبق |
| ج | التكلفة المهتلكة | القيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة | تقييم الاستثمار حسب القيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف | تُقيّد أي أرباح أو خسائر مترتبة عن الفرق بين التكلفة المهتلكة السابقة للاستثمار وقيمته العادلة في رؤوس الاموال الخاصة |
| د | القيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة | التكلفة المهتلكة | يعاد تصنيف الاستثمار حسب القيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف كما لو كان دوما مقيما حسب التكلفة المهتلكة | يتم الإلغاء المحاسبي للمكاسب أو الخسائر المتراكمة المقيدة مسبقا ضمن رؤوس الاموال الخاصة من رؤوس الأموال الخاصة، و تعدل حسب القيمة العادلة للاستثمار في تاريخ إعادة التصنيف |
| هـ | القيمة العادلة من خلال حساب النتائج | القيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة | يستمر تقييم الاستثمار حسب القيمة العادلة | غير منطبق. لكن، تُقيّد المكاسب والخسائر المستقبلية ضمن رؤوس الأموال الخاصة بدلًا من حساب النتائج |
| و | القيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة | القيمة العادلة من خلال حساب النتائج | يستمر تقييم الاستثمار حسب القيمة العادلة | يعاد تصنيف المكاسب أو الخسائر المتراكمة المقيدة مسبقًا ضمن رؤوس الأموال الخاصة في حساب النتائج باعتبار ذلك تعديلًا خاصًا بإعادة التصنيف |